МОНГОЛ УЛСЫН ХҮНИЙ ЭРХИЙН ҮНДЭСНИЙ КОМИССЫН ГИШҮҮНИЙ ЗӨВЛӨМЖ

2020 оны 10 дугаар сарын 05 №2/19 Улаанбаатар хот

ОНЦГОЙ БАЙДЛЫН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ДАРГА, БРИГАДЫН ГЕНЕРАЛ Г.АРИУНБУЯН ТАНАА

Чингэлтэй дүүргийн 4 дүгээр хороонд орших ..... орон сууц буюу Нийслэлийн онцгой байдлын газрын ажилчдын орон сууцанд амьдарч байсан 8 өрхийг төлөөлөн ....-оос Комисст хандаж гаргасан гомдолдоо “Нийслэлийн онцгой байдлын удирдлагууд тус байрны 9 өрхөөс Онцгой байдлын ерөнхий газрын ахмадын хорооны удирдах зөвлөлийн гишүүн бэлтгэл хурандаа ....-ийн орон сууцны асуудлыг шийдвэрлэж бусад 8 өрхөд мэдэгдэл өгөн ус цахилгааны таслан ялгавартай хандан хөөн гаргасан” тухай дурджээ.

Гомдолд дурдсан асуудлаар гомдол гаргагчаас тайлбар, тодруулга авахад гомдолд дурдсан 9 өрхийн танай байгууллагад ажиллаж байгаад тэтгэвэрт гарсан 3 өндөр настан болох ... тоотод оршин сууж байсан ... /гал командад ажиллаж байсан гэх/, .. тоотод оршин сууж байсан .... /одоо АНУ-д байгаа гэх/ ... тоотод оршин сууж байсан ... / Нийслэлийн гал командын дарга байсан гэх/ нар нь амьд сэрүүн бусад өндөр настнууд мөнх бусыг үзүүлсэн тухай дурдлаа. 2004 оноос эхлэн дээрх нэр бүхий 9 айлыг амьдарч буй орон сууцаа чөлөөлж өгөхийг шаардсан Нийслэлийн Гамшгаас хамгаалах штабын даргын 113 тоот тушаал гарснаас эхлэн 2020 оны 07 дугаар сарын 02-ны өдөр тус байрны ус, цахилгааныг таслан, дээврийг нь гал сөнөөгч албан хаагчдаар хуулуулан авснаар хүн амьдрах боломж нөхцөлгүй болсон тухай тодруулсан байна.

Гомдолд дурдсан нэр бүхий ахмадууд, тэдгээрийн үр хүүхдүүд Монгол Улсын Засгийн Газарт хандаж гаргасан хүсэлтийн хариуг Монгол Улсын Шадар сайд Ө.Энхтүвшин 2020 оны 04 дүгээр сарын 08-ны өдрийн 3Г-2/272 тоот албан бичгээр Онцгой байдлын ерөнхий газрын дарга, хошууч генерал Т.Бадралд уламжилж “Гал түймэртэй тэмцэх ажилд өөрсдийн залуу нас, амьдралаа зориулсан ахмад алба хаагчдыг амьдрах нөхцөл бололцоогоор хангах бүхий л боломжийг дахин нягтлан судалж, тодорхой шийдлийг гарган, холбогдох арга хэмжээг авч ажиллана уу ” гэжээ.Өнөөдрийг хүртэл ямар нэгэн арга хэмжээ авч хэрэгжүүлээгүй байна.

Хүний эрхийн Түгээмэл Тунхаглалын 23 дугаар зүйлийн нэг дэх хэсэгт Хүн бүр ...орон байр, эмчилгээ сувилгаа, нийгэм ахуйн зайлшгүй шаардлагатай үйлчилгээг оролцуулаад өөрийн болон ам бүлийнхээ эрүүл мэнд, аж амьдралыг тэтгэхэд хүрэлцэхүйц амьжиргаатай байх эрхтэй. Ажилгүйдэх, өвчлөх, тахир дутуу болох, бэлэвсрэх, өтлөх, эсхүл өөрөөс үл хамаарах бусад шалтгаанаар амь зуулгагүй болох нөхцөлд тэтгэмж авах эрхтэй гэж заасан байна.

Монгол улсын Үндсэн хуулийн 16 дугаар зүйлд Монгол Улсын иргэн дараах үндсэн эрх, эрх чөлөөг баталгаатай эдэлнэ: 11/”... Гэр бүл, эх нялхас, хүүхдийн ашиг сонирхлыг

төр хамгаална” гэж заажээ.

Монгол Улсын Засгийн Газрын Агентлагийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.1.6 дахь заалтад “..., ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгааг нь хангах арга хэмжээ авч хэрэгжүүлэх” гэж Агентлагийн нийтлэг эрхлэх асуудлыг,Төрийн албаны тухай хуулийн 55 дугаар зүйлийн 55.3 дахь хэсэгт “Төрийн байгууллага төрийн албан хаагчийн сургалт, ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгааны хөтөлбөрийг боловсруулж хэрэгжүүлнэ”, мөн Ахмад настны тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.2 дахь хэсэгт “Ахмад настан ... орон байраар хангагдах, ахуйн болон эрүүл мэнд, тэтгэвэр, тэтгэмж, нийгмийн хамгааллын үйлчилгээ авах” гэж ахмад настны эрхийг тус тус хуульчилсан байна.

Иймд иргэн .... нарын ирүүлсэн гомдолд дурдсан асуудлыг судлан үзэж холбогдох хууль, тогтоомжийн хүрээнд шийдвэрлэх нь зүйтэй байх тул Монгол Улсын Хүний эрхийн Комиссын тухай хуульд заасан Комиссын гишүүний бүрэн эрхийн хүрээнд энэхүү Зөвлөмжийг хүргүүлж байна.

Хэрхэн шийдвэрлэсэн талаар хариуг Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.2 дахь хэсэгт заасан хугацаанд ирүүлнэ үү.

ГИШҮҮН Н.ГАНБАЯР